

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2872/2535

บริษัทเอ เอส เอ อินดัสทรี จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

บริษัทเอ เอส เอ อินดัสทรี จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 179

ความว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ไว้ โจทก์เห็นสมควรขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์รายละเอียดปรากฏในคำร้องซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ไม่ทำให้จำเลยหลงข้อต่อสู้หรือเสียเปรียบแต่อย่างใดและเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งหกได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 81 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีของจำเลยและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ฯลฯ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่6 กรกฎาคม 2535

โจทก์อุทธรณ์ (อันดับ 72)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78)

คำสั่ง

เป็นการขอเพิ่มเติมข้อความในอุทธรณ์ที่โจทก์ยกขึ้นอ้างอิงไว้แล้วให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ไม่ได้ยกข้ออ้างเป็นประเด็นขึ้นใหม่ ไม่เป็นการแก้ไขอุทธรณ์ แม้จะล่วงเลยพ้นกำหนดยื่นอุทธรณ์แล้ว ก็อาจยื่นขอได้ จึงอนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมอุทธรณ์ได้ตามที่ขอ

เป็นการขอเพิ่มเติมข้อความในอุทธรณ์ที่โจทก์ยกขึ้นอ้างอิงไว้แล้วให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ไม่ได้ยกข้ออ้างเป็นประเด็นขึ้นใหม่ ไม่เป็นการแก้ไขอุทธรณ์ แม้จะล่วงเลยพ้นกำหนดยื่นอุทธรณ์แล้ว ก็อาจยื่นขอได้ จึงอนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมอุทธรณ์ได้ตามที่ขอ

(ตัน เวทไว-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันเทรมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>